

1502077-08.2021.8.26.0248

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Daniela Faria Romano

Comarca: Indaiatuba

Foro: Foro de Indaiatuba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/04/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Richard Aparecido Brito

Juíza de Direito: Dra. Daniela Faria Romano

Vistos.

RICHARD APARECIDO BRITO, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público porque, no dia 15 de agosto de 2021, por volta das 8h30, na rua Horst Frederico João Heer, nesta cidade e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2ª Vara Criminal DA COMARCA de Indaiatuba

Rua Ademar de Barros, 774, Centro, CEP: 13330-130

Indaiatuba - SP - Telefone: (19) 3309-4303

e-mail: indaiatuba2cr@tjsp.jus.br

1502077-08.2021.8.26.0248 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502077-08.2021.8.26.0248

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Richard Aparecido Brito

Juíza de Direito: Dra. Daniela Faria Romano

Vistos.

RICHARD APARECIDO BRITO, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público porque, no dia 15 de agosto de 2021, por volta das 8h30, na rua Horst Frederico João Heer, nesta cidade e comarca de Indaiatuba, tinha em depósito, para fins de tráfico, 28 (vinte e oito) porções de Cannabis sativa L., acondicionadas em invólucros plásticos, pesando 33,7 g (trinta e três gramas e sete decigramas), bem como 28 (vinte e oito) porções de cocaína, acondicionadas em microtubos plásticos do tipo eppendorf, pesando 14,8 g (quatorze gramas e oito decigramas), tudo sem autorização legal ou regulamentar.

Notificado (pág. 100), e o Advogado nomeado para patrocinar sua defesa apresentou resposta à acusação (pág. 96/98).

Recebida a denúncia (pág. 107), o ré foi citado (pág. 124).

Durante a instrução foram ouvidos dois policiais militares, bem como foi interrogado o acusado (gravação eletrônica efetuada diretamente no SAJ). Em memorial, o Ministério Público requereu a condenação nos termos da inicial acusatória (pág. 137/141). A Defesa, por sua vez, pleiteou a absolvição por não ter o réu concorrido para a prática do crime e, subsidiariamente, sua absolvição por ausência de provas ou a desclassificação do delito para aquele previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06 (pág. 145/161). É relatório do necessário.

O pedido acusatório é procedente.

Com efeito, a materialidade delitiva restou demonstrada pelo auto de exibição e apreensão de pág. 07, pelo laudo de constatação preliminar de pág. 09/11, e pelo laudo toxicológico de pág. 104/106.

Quanto à autoria, as provas coligidas aos autos atestaram, à saciedade, que o denunciado tinha em depósito as drogas apreendidas com a intenção de traficar. Os policiais militares Douglas Sieg e Michel da Silva Leite narraram, de forma uníssona, que na data do fato estavam em patrulhamento pelo bairro Campo Bonito, local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, quando se depararam com o réu, que ao visualizar a guarnição imediatamente tentou se evadir correndo, sendo acompanhado e abordado. Em revista pessoal localizaram com o acusado 28 (vinte e oito) porções de maconha, bem como a quantia de R\$ 50,00 (cinquenta reais). Afirmaram que retornaram ao local onde ele foi visto inicialmente, onde lograram apreender 28 (vinte e oito) porções de cocaína no interior de um saco plástico, escondido em uma pilha de tijolos, próximo da escola ali existente.

Em juízo o réu negou a prática delitiva. Narrou que naquele domingo de manhã recebeu de sua genitora uma nota de R\$ 50,00 (cinquenta reais), para que comprasse remédio e pão. Caminhando pela rua, dois policiais que já o tinham abordado alguns dias antes, abordaram-no novamente. Aduziu que eles afirmaram que estavam com algumas porções de drogas e iriam dizer que eram dele, por isso tentou se evadir correndo.

Foi este o conjunto probatório apresentado. Do relato seguro e coeso dos policiais militares se pode extrair, com a certeza necessária à solução condenatória, a autoria do delito, restando isolada a versão oferecida em autodefesa.

Observo que depoimentos prestados por agentes públicos em juízo, mormente quando seguros e harmônicos, gozam de inegável valor probatório, e que os policiais militares ouvidos sequer conheciam o acusado, não tendo motivo algum para falsamente incriminá-lo. Neste sentido:

“Os servidores públicos, inclusive policiais, empossados que são após formal compromisso de bem e fielmente cumprirem seus deveres funcionais, têm, no desempenho de suas atuações, presunção de que agem escorreitamente, não se podendo ofensivamente presumir que os informes que, em testemunhos ou em documentos oficiais oferecem a seus superiores e à Justiça, sejam ideologicamente falsos, tendo por vil escopo inculpar inocentes.” (RT 411/266)

Assim, revelando as circunstâncias que o acusado trazia consigo as drogas para fins de tráfico, não merecem respaldo as considerações da Defesa.

Passo à dosimetria das penas.

Com exceção da condenação certificada a pág. 43, que ensejará o reconhecimento da reincidência genérica, o réu não ostenta outros antecedentes desabonadores. Assim, e diante das demais circunstâncias do art. 59 do Código Penal, fixo a pena-base em seu mínimo legal, que é de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Conforme já consignado, a certidão de pág. 43 demonstra a reincidência genérica do acusado, referente ao processo 1502784-44.2019.8.26.0248. Aumento as penas, portanto, de 1/6, resultando elas em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e em 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Não há circunstâncias atenuantes. Ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, torno-as definitivas em 5 (cinco)

anos e 10 (dez) meses de reclusão e em 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido acusatório e condeno RICHARD APARECIDO BRITO, qualificado nos autos, ao cumprimento de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06. Reincidente, Richard deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime fechado. Subsistindo os motivos que autorizaram a manutenção de sua custódia cautelar, principalmente pela necessidade de se garantir a ordem pública, nego-lhe o direito de recorrer em liberdade. Recomende-se o réu no local em que se encontrar.

Determino a incineração das amostras de entorpecentes guardadas para contraprova. Oportunamente, nos termos do Convênio firmado entre a Defensoria Pública de São Paulo e a OAB/SP, expeça-se certidão de honorários em favor do Defensor nomeado, intimando-o da expedição.

Oficie-se ao IIRGD.

Por fim, com o trânsito em julgado, oficie-se ao TRE e expeça-se guia de recolhimento.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Indaiatuba, 11 de abril de 2022

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA